Miljødirektoratet
avfall@miljodir.no

Statsforvalteren i Nordland
sfnopost@statsforvalteren.no

Vår ref: 53/26-HJ
Ark: 033

Dato: 15.01.2026

Behov for regelverksavklaringer ifm avvik i tilsynssak 2025/4779

SHMIL IKS viser til «*Rapport etter tilsyn – Brønnøy kommunes ansvar etter forurensningsloven – Utsortering av husholdningsavfall til forberedelse til ombruk eller materialgjenvinning*» datert 06.11.25, saksnr. 2025/4779.

SHMIL IKS ivaretar det lovpålagte renovasjonsansvaret for Brønnøy kommune gjennom delegert myndighet. Selskapet besvarer derfor tilsynet og følger opp saken på vegne av kommunen.

Statsforvalteren i Nordland avdekket følgende avvik under tilsynet:

> «*Kommunen har ikke etablert henteordning for alt papp- og papiravfall og glass- og metallemballasjeavfall fra husholdningene*».

SHMIL påpeker at dagens innsamlingsordning er valgt for å sikre et likeverdig tilbud til lik pris i en region preget av ekstremt spredt bosetting – en løsning som historisk har levert høye utsorteringsgrader i forhold til regionens forutsetninger.

SHMILs svarfrist for tilbakemelding på tilsynet er satt til 1. mars 2026. Som ledd i oppfølgingen har SHMIL gjennomgått regelverket opp mot de faktiske forhold i regionen. Gjennomgangen viser at en lovlig og forsvarlig lukking av avviket forutsetter at Miljødirektoratet først avklarer prinsipielle premisser på tre avgjørende områder.

For å gi en oversikt over sakens kjerne og de økonomiske konsekvensene, følger her et sammendrag av de overordnede problemstillingene, før vi går nærmere inn på de spesifikke avklaringspunktene.

Sammendrag

En implementering av henteordning under dagens uavklarte rammevilkår vil utsette SHMILs innbyggere for en betydelig økonomisk risiko. Uten garantier for ekstern inndekning, vil titalls millioner på irreversible infrastrukturinvesteringer måtte bæres av renovasjonsgebyret.

Videre anfører SHMIL at saken reiser et prinsipielt spørsmål om forholdet mellom avfallsforskriften og forurensningsloven. Avfallsforskriftens bestemmelser skal tolkes i lys av

forurensningslovens hovedformål om å redusere skader og ulemper for miljøet. I en region med SHMILs geografi vil en ensidig vektlegging av henteordning kunne medføre en netto negativ miljøbelastning gjennom økt transport og ressursbruk.

Når virkemiddelet i forskriften motarbeider formålet i loven, oppstår en målkonflikt. Det sentrale spørsmålet er om det er *metoden* (henteordning for enhver pris) eller *miljøgevinsten* (faktisk reduksjon av totalbelastning) som skal være styrende. SHMIL mener at en rigid gjennomføring som gir økte utslipp og uforholdsmessige kostnader, vil være i strid med forurensningslovens intensjon.

1

Økt materialgjenvinning uavhengig av innsatsfaktorer

SHMIL ber om Miljødirektoratets vurdering av hvordan hensynet til økt utsortering skal vektes mot forurensningslovens krav om en samlet vurdering av miljø, ressurser og økonomi.

Avfallsforskriften § 10a-1 fastslår at formålet er:

> *«å øke forberedelse til ombruk og materialgjenvinning av husholdningsavfall og næringsavfall for å oppnå bedre ressursutnyttelse av avfall, beskytte miljøet og redusere klimagassutslipp.»*

SHMIL legger til grunn at avfallsforskriften er fastsatt med hjemmel i forurensningsloven, og at forskriftens krav derfor må forstås og praktiseres i samsvar med lovens formål og retningslinjer, jf. forurensningsloven §§ 1 og 2. Loven forutsetter en samlet vurdering av miljøhensyn, ressursbruk og økonomiske forhold, og at tiltak for å fremme materialgjenvinning ikke bør gjennomføres dersom dette samlet sett gir en uforholdsmessig miljø- og ressursbelastning.

Innføring av henteordning vil innebære en betydelig økning i innsatsfaktorer. For SHMIL gjelder dette særlig som følge av områdets geografiske og strukturelle forutsetninger, med store avstander, spredt bosetting, øysamfunn og fergeavhengige transportstrekninger.

Driftsforholdene i regionen avviker betydelig fra forutsetningene i mer tettbygde deler av landet. Basert på tall fra SSB (tabell 04859) utgjør definerte tettsteder i SHMILs 11 eierkommuner kun ca. 20 km^2 av et totalareal på over 9 470 km^2. Dette innebærer at 99,8 % av regionens areal er definert som spredtbygd strøk. Tettstedene fremstår som isolerte mikro-lokasjoner i et enormt logistikk-område, og innsamling her gir et vesentlig høyere ressursforbruk per innsamlet kilo avfall enn i mer tettbygde deler av landet.

Konsekvensene av en tvungen omlegging omfatter en dramatisk økning i innsatsfaktorer. Dersom finansieringsmekanismene i regelverket svikter og produsentene unnlater å dekke merkostnadene i distriktet, vil regningen uavkortet velte over på det lokale renovasjonsgebyret:

- **Mangedobling av innsamlingskostnader:** Overgang fra effektiv bringeordning til kostnadsdrivende henteordning i spredt bebyggelse.

- **Irreversible kapitalkostnader:** Investeringer på titalls millioner kroner knyttet til innkjøp av titusenvis av nye beholdere og renovasjonskjøretøy.

- **Økt bemanningsbehov:** Behov for flere årsverk og økte driftsressurser i en tid med knapphet på arbeidskraft.

- **Økt transportomfang:** Ytterligere belastning på et logistikksystem som allerede i dag innebærer over 1 100 timer årlig der renovasjonskjøretøy står bundet opp i fergekø og fergetid.

Dette illustrerer en fundamental uforholdsmessighet. SHMIL vil vise til Miljødirektoratets *Kommuneveileder for utsortering og materialgjenvinning*, hvor det fastslås at forskriften ikke detaljstyrer hvilke virkemidler kommunen skal benytte. Veilederen presiserer: *«I forskriften er det ikke satt krav til hvilke tiltak eller virkemidler kommunen skal bruke for å sikre at kommunen oppfyller utsorteringskravet.»*

I tråd med Miljødirektoratets veileder legger SHMIL til grunn at arbeidet med utsortering er en kontinuerlig prosess, hvor innsatsen må intensiveres i takt med at kravene skjerpes. Veilederen understreker at kommunen selv må vurdere hvilke tiltak som gir best effekt, og løfter frem virkemidler som målrettet kommunikasjon, differensierte gebyrer og systematisk oppfølging av sorteringskvalitet som sentrale verktøy.

SHMIL arbeider systematisk etter nettopp disse prinsippene. Ved å kombinere dette kontinuerlige forbedringsarbeidet med industriell ettersortering, har selskapet en strategi som dokumenterbart leverer resultater.

➔ ***To ferske plukkanalyser utført desember 2025 bekrefter at vi er vel i rute til å innfri de skjerpede kravene for 2028, uten at det krever fordyrende omlegging av innsamlingslogistikken.***

➔ **Rapporter fra mottaker Sirkel Glass viser at SHMILs leveranser av glass- og metallemballasje i 2025 har en eksepsjonelt lav feilsorteringsgrad på kun 4 %. Dette er vesentlig bedre enn landsgjennomsnittet på 15 %, hvor henteordninger ofte medfører økt kontaminering. Dette synliggjør et statistisk paradoks: Hadde SHMIL levert råvarer med like lav kvalitet som landsgjennomsnittet, ville den økte totalvekten (inkludert feilsortering) løftet utsorteringsgraden til hele 91 %.**

➔ **I realiteten presterer altså dagens ordning allerede på et nivå som innfrir målkravene for 2035, dersom man korrigerer for kvalitetsforskjellen.**

Det fremstår derfor tvilsomt om en marginal mengdeøkning står i et rimelig forhold til den vesentlige økningen i samfunnsøkonomiske kostnader som tiltaket forutsetter.

Unntak fra målkrav kan imidlertid gis, jf. § 10a-4:

> *«Dersom kravene til utsorteringsandel ut fra en avveining av miljømessige eller kostnadsmessige konsekvenser ikke er berettiget, kan Miljødirektoratet eller den Miljødirektoratet bemyndiger ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra kravene til utsorteringsandel i første ledd.»*

Her oppstår det et regulatorisk paradoks ved å åpne for unntak fra selve *målkravene* (§ 10a-4) grunnet uforholdsmessige kostnader, samtidig som den kostnadsdrivende *metoden* (henteordning, § 10a-5) håndheves absolutt.

Et slikt regime vil i praksis gjøre unntaksbestemmelsen virkningsløs. Det er selve innsamlingslogistikken – kjøretøy, mannskap og beholdere – som genererer de uforholdsmessige kostnadene og miljøbelastningen, ikke utsorteringsprosenten i seg selv. Dersom man innvilges unntak fra målkravet for å unngå urimelige kostnader, men likevel pålegges å opprettholde den fulle, kostbare infrastrukturen, oppnås ingen gevinst. SHMIL kan ikke se at en slik tolkning har logisk sammenheng.

På denne bakgrunn ber SHMIL om følgende avklaringer:

a) *Innebærer praktiseringen av avfallsforskriften kapittel 10a at hensynet til henteordning skal tillegges avgjørende vekt selv der dette skjer på bekostning av samlet miljøeffekt, økt ressursbruk, betydelige samfunnsøkonomiske kostnader, i strid med de overordnede prinsippene i forurensningsloven?*

b) *Hvordan mener direktoratet at de økonomiske og miljømessige besparelsene som ligger til grunn for et eventuelt unntak fra målkravene (§ 10a-4), skal kunne realiseres dersom den kostnadsdrivende innsamlingsmetodikken (§ 10a-5) opprettholdes uendret? SHMIL ber om bekreftelse på at et unntak fra målkravet i konsekvens også må åpne for unntak fra metodekravet, for at unntaksbestemmelsen skal ha reelt innhold.*

c) *SHMIL ber om avklaring på hvorvidt forskriften åpner for bruk av bringeordning dersom det kan dokumenteres å gi tilfredsstillende utsortering (§ 10a-4), eller er det krav om henteordning uavhengig av måloppnåelse?*

2

Praktisering av unntaksbestemmelser i distriktsregioner

SHMIL ber om en prinsipiell avklaring av hvordan unntaket «utenfor tettbygd strøk» skal anvendes i en region der dette utgjør den dominerende geografiske og operasjonelle virkeligheten.

Avfallsforskriften § 10a-5 bokstav b fastslår at: *«En henteordning kan erstattes av en bringeordning […] utenfor tettbygd strøk.»*

I SHMILs region er spredt bebyggelse, store avstander og fergeavhengige øysamfunn den strukturelle normalen, mens «tettbygde strøk» kun utgjør marginale, isolerte lommer i et ellers stort geografisk område. Det er disse faktiske forholdene som dimensjonerer logistikken, tidsbruken og kostnadsbildet for renovasjonen. Å innføre unntak utenfor tettbygd strøk, vil medføre et segmentert og ulikt tjenestetilbud for innbyggerne, og vil ikke kunne forsvares i et forvaltningsperspektiv mtp lik tjeneste til lik pris.

Når hovedtyngden av renovasjonsarbeidet foregår under forhold som kvalifiserer til unntak, fremstår det som mot sin hensikt at de marginale områdene skal diktere en kostnadsdrivende metodikk for hele regionen.

Viser til avfallsforskriften § 10a-5, tredje ledd:

> «*For glass- og metallemballasjeavfall kan en henteordning erstattes av en bringeordning med innsamlingspunkt som ligger i rimelig nærhet til eiendommen dersom eiendommen har avfallssug eller henting ikke er mulig med hensyn til eiendommens utforming og beliggenhet, trafikksikkerhet eller andre omstendigheter*»

Videre står det i kommuneveilederen (Utsortering og materialgjenvinning av avfall - Separat innsamling):

> «*…hele soner vil kunne unntas fra henteordning, siden det kan være lite hensiktsmessig å hente kun på få eiendommer inne i en sone hvor de fleste eiendommer må ha bringeordning*».

SHMIL mener det er lite hensiktsmessig å dimensjonere dyre henteordninger etter en marginal andel tettbebyggelse (0,2%), og at dette burde kunne legitimere unntak. Veilederen presiserer dessuten at intensjonen med regelverket er at løsninger skal velges *«uten urimelige kostnader og ulemper»*.

SHMIL ber på denne bakgrunn om følgende avklaringer:

a) *Gitt at hovedtyngden av renovasjonsarbeidet i regionen foregår i områder som kvalifiserer som «utenfor tettbygd strøk»: Aksepterer Miljødirektoratet at kommunen legger den dominerende geografiske strukturen til grunn for valg av løsning, slik at regionen/området under ett kan unntas fra kravet om henteordning for å sikre en helhetlig og rasjonell drift?*

b) *Er direktoratet enig i at unntakshjemmelen «andre omstendigheter» i § 10a-5 tredje ledd kan anvendes der henteordning vil medføre uforholdsmessig høye kostnader og miljøbelastninger grunnet geografi og infrastruktur?*

3

Finansiering og forholdet til produsentansvarsordningen

Av hensyn til innbyggernes interesser finner SHMIL det uforenlig med prinsippet om forsvarlig forvaltning å forskuttere betydelige investeringer før finansieringen gjennom produsentansvaret er juridisk sikret. Å iverksette tiltak uten garantert inndekning vil innebære at den økonomiske risikoen for produsentenes lovpålagte ansvar urettmessig veltes over på lokale husholdninger.

Fra 1. juli 2025 trådte kravet om at produsenter skal dekke «nødvendige kostnader» for separat innsamling av emballasje i kraft, jf. avfallsforskriften § 7-8. Hensikten med regelverket er klar: Forurenser skal betale. Kostnaden for avfallshåndtering skal være inkludert i prisen på varen i butikken, ikke faktureres som et kommunalt renovasjonsgebyr i etterkant.

SHMIL observerer imidlertid en urovekkende avstand mellom kravene som stilles til kommunene i kapittel 10a, og forpliktelsene som håndheves overfor produsentene i kapittel 7:

- Kommunen har en absolutt plikt til å etablere henteordning, uavhengig av kostnad (§ 10a-5).
- Produsentene gis derimot anledning til å operere med en langt lavere dekningsgrad. I e-post av 25.11.2025 (eInnsyn: saksnr 2025/2334, dokument nr. 64) slår Miljødirektoratet fast følgende: *«Det er ikke noe krav om at produsentansvarsselskaper skal samle inn emballasjeavfallet på alle steder i hele landet (ha dekning i hele Norge) […]. Kravet til geografisk dekning tolkes derfor ved landsdeler og ikke begrenset til fylker.»*

Konsekvensen av denne tolkningen (dok.nr. 64) er at SHMILs område står i direkte fare for å bli definert ut av produsentenes dekningskart av rent kommersielle årsaker. Når direktoratet åpner for at produsentene kan prioritere enklere markeder i landsdelen eller næringsavfall for å nå sine mål, bortfaller sikkerheten for at SHMILs «nødvendige kostnader» faktisk vil bli dekket.

SHMIL har over tid bygget opp en desentralisert infrastruktur skreddersydd for regionens geografi, bestående av strategisk plasserte returpunkter, et betydelig antall oppsamlingsenheter og lokale komprimeringsanlegg (presser) for å minimere transport av luft over lange avstander. Dette systemet er dimensjonert for å sikre et likt tilbud til lik pris i alle medlemskommunene.

En tvungen overgang til henteordning innebærer ikke bare nye investeringer, men også en skroting av denne velfungerende infrastrukturen før teknisk levetid er utløpt. For abonnentene, som dekker kostnadene gjennom selvkostprinsippet, innebærer dette i praksis en dobbelbelastning: De må betjene kapitalkostnadene for det eksisterende systemet, samtidig som de pålegges å finansiere oppbyggingen av et nytt.

På bakgrunn av dette ber SHMIL om følgende prinsipielle avklaringer:

a) *Mener Miljødirektoratet at kommunen har en ubetinget plikt til å foreta irreversible investeringer i henteordning, før det foreligger avtaler og garantier for at produsentansvarsordningen dekker nødvendige kostnader med en slik omlegging?*

Avslutning

På bakgrunn av ovennevnte ber SHMIL IKS om Miljødirektoratets skriftlige avklaringer av spørsmålene som er stilt under punkt 1–3 i brevet. Avklaringene er nødvendige for å sikre korrekt, ensartet og etterprøvbar praktisering av avfallsforskriften kapittel 10a, herunder vurderingen av eventuelt handlingsrom etter § 10a-5, samt samspillet med produsentansvarsreglene i kap. 7.

For å sikre en effektiv oppfølging ber SHMIL om at direktoratets svar:

1. Besvarer hvert enkelt delspørsmål punktvis
2. Angir rettslig grunnlag for vurderingene (henvisning til relevante bestemmelser i forurensningsloven og avfallsforskriften, samt eventuelt veiledning/forvaltningspraksis)
3. Presiserer hvilke kriterier og dokumentasjonskrav direktoratet legger til grunn ved vurdering av unntak/alternative løsninger etter § 10a-5.

Direktoratets avklaringer vil inngå som sentrale premisser i SHMILs videre arbeid med å lukke påpekt avvik og svare Statsforvalteren. Dersom direktoratet mener at enkelte spørsmål faller utenfor direktoratets veilednings- eller tolkningsrolle, bes det presisert hvilken instans som eventuelt anses riktig adressat, og på hvilket grunnlag.

SHMIL stiller seg til disposisjon for dialog og kan oversende supplerende dokumentasjon dersom direktoratet har behov for ytterligere opplysninger.

Med vennlig hilsen

Håkon Johansen
Administrerende direktør, SHMIL

post@shmil.no
www.shmil.no
Åremvegen 99
8664 Mosjøen
Telefon: 75 11 39 50